

1500568-22.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURELIO BARBOSA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCO AURELIO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 18 de abril de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500568-22.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-22.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURELIO BARBOSA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCO AURELIO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 18 de abril de 2022, por volta de 12h00min, na Rua das Sapucaias, defronte ao numeral 100, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 94), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 101/103.

A denúncia foi recebida em 07/06/2022 (fls. 110), sendo o réu citado (fls. 98). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pela fotografia de fls. 10, laudo de constatação provisória de fls. 13/15, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 78/80 positivo para cocaína, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

Na fase policial, o réu preferiu se manter em silêncio (fls. 05).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava no local onde foi abordado. Há uma vegetação onde estava entrando, sendo que mais abaixo ficam árvores onde se reúnem usuários de drogas. Estava se dirigindo ao ponto de uso quando avistou a viatura e parou, pois nada de ilícito tinha consigo, sendo abordado. Disse que foi buscar seu cachimbo que estava escondido no mato e mostrou aos policiais o objeto que estava em seu bolso, tendo ele sido jogado ao solo. O policial foi procurar no mato e voltou dizendo que nada encontrou. Depois ele voltou a fazer buscas no local, voltando com dez "pinos" de cocaína. Mais acima havia dois rapazes em uma bicicleta e, como não indicou o dono da droga, foi preso. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Já foi internado doze vezes para tratamento do vício em drogas e, pelo mesmo motivo, havia perdido seu emprego. Tinha também uma pedra de crack no seu bolso e o policial não a encontrou. Ao descer da viatura, livrou-se dessa pedra.

A versão do réu, no entanto, restou isolada nos autos.

O policial civil Marcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun esclareceu que na data dos fatos realizava diligências pelo bairro Bosques do Lenheiro, quando em local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizou o réu em atitude suspeita, pois estava mexendo em uma vegetação próxima. Pararam próximo de onde ele estava e fizeram a abordagem, nada de irregular foi localizado com o acusado. Foi, então, até o local onde fora visto mexendo e ali localizou dez eppendorf's contendo cocaína. Não tivesse visto o réu mexendo nesse local, não teria como encontrar as drogas. Informalmente o indivíduo disse que a droga era de sua propriedade e que iria iniciar a venda naquele momento. O local dos fatos não é ponto exclusivo de usuários de drogas. Não havia cachimbo para uso de crack com o réu e tampouco alguém de bicicleta nas proximidades.

No mesmo sentido a fala do policial civil Fábio Luís Gonçalves Hilsdorf, que acrescentou que fez a busca pessoal no acusado e não se recordou se encontrou com ele cachimbo ou dinheiro. Como seu parceiro não localizou nada nas proximidades de onde o réu mexia, o próprio réu acabou por indicar o local onde a droga foi apreendida. O réu disse se tratar de um kit fechado, pois ele iria iniciar as vendas. Não havia pessoas próximas do réu, apenas crianças brincando numa praça próxima. A região tem pontos conhecidos como "cracolância" dada frequência de usuários de drogas, sendo que a mais próxima fica bem mais abaixo de onde o réu estava.

Verifica-se, pois, que em patrulhamento preventivo em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, os policiais civis se depararam com o acusado mexendo em uma vegetação, atitude comum daqueles que ali atuam, de forma que foi abordado. Com o réu, nada de ilícito foi encontrado, mas no local onde ele mexia, os

policiais encontraram dez porções de cocaína, tendo o réu, informalmente, esclarecido que iria iniciar o seu turno de vendas naquele ponto. Ou seja, é dos autos que o réu estava desempregado e, dessa forma, não tinha capacidade financeira para manter consigo, para uso, dez porções de cocaína, droga de valor mais alto.

Além disso, fosse para uso, a droga não estaria escondida em matagal, em ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Também é de se salientar que os policiais não conheciam o acusado e motivos não tinham para uma falsa incriminação. Sequer o réu apresentou motivos nesse sentido. Por fim, o fato de não ter sido o acusado surpreendido em ato típico de comércio não afasta a imputação de tráfico, eis que a mera manutenção da droga sob guarda, quando destinada ao consumo de terceiros, como admitido informalmente pelo acusado, já é conduta tipificada pelo artigo 33 da Lei de tóxicos.

E o fato de ser o réu usuário de drogas não afasta a condição de comerciante do produto, eis que muitos assim agem para auferir renda suficiente para prover o seu uso. Também é de se ver que a dependência do acusado não lhe retirava a capacidade de entendimento e volição, já que se assim fosse, não teria a confiança dos seus fornecedores para ter consigo o entorpecente destinado a venda.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0003864-37.2012.8.26.0451 - fls. 37/40 e 48/50) pelo que fixo sua pena base acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, temos que o réu é multirreincidente (Procs. 0001801-73.2011.8.26.0451, 0002942-93.2012.8.26.0451, 002272-69.2012.8.26.0451 e 0035646-33.2010.8.26.0451 - fls. 37/40 e 48/50), de forma que sua pena é de ser aumentada em um quinto, atingindo sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa.

A reincidência é prova inequívoca de seu reiterado envolvimento com atos criminosos, de forma a afastar a aplicabilidade do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MARCO AURELIO BARBOSA - (RG: 61.744.564, filho de Ezoel Barbosa Filho e Cibele de Fatima Americo Barbosa) a uma pena de sete anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da reincidência e da pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade voltou a delinquir, não poderá recorrer solto.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 15 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA